

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 18/2025/HNGĐ-ST

Ngày: 23 – 9 – 2025

V/v ly hôn

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 11 - ĐỒNG THÁP

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Hồng Biên.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Hữu Phúc.

2. Ông Võ Hùng Em.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đức - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp.

Ngày 23 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 47/2025/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 7 năm 2025 về việc “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2025/QĐXXST-HNGĐ ngày 19 tháng 8 năm 2025 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Kim T, sinh năm 1968.

Địa chỉ: Số F, đường B, phường V, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị đơn: Ông Phạm Văn H, sinh năm 1975.

Địa chỉ: Ấp T, xã T, tỉnh Đồng Tháp.

Bà Phạm Thị Kim T có mặt tại phiên tòa; ông Phạm Văn H vắng mặt tại phiên tòa không có lý do.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Nguyên đơn bà Phạm Thị Kim T trình bày:

- Về hôn nhân: Bà Phạm Thị Kim T và ông Phạm Văn H kết hôn năm 1998, có đăng ký kết hôn tại UBND phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND phường V, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 14/04/2000. Hôn nhân giữa bà T và ông H được xác lập trên cơ sở tự tìm hiểu.

Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc. Sau đó, phát sinh mâu thuẫn, do tính cách khác biệt không dung hòa được, không hòa hợp trong cuộc sống, ông H không chăm lo cho vợ, con. Bà T và ông H sống ly thân từ khoảng 15 năm nay, trong khoảng thời gian sống ly thân, vợ chồng có hàn gắn tình cảm

với nhau nhưng không thành. Bà Thân xác Đ, hiện nay giữa bà và ông H không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Bà Phạm Thị Kim T yêu cầu ly hôn với ông Phạm Văn H.

- *Về con chung*: Bà T và ông H có hai con chung tên Phạm Mỹ L, sinh ngày 13/10/1999 và Phạm Mỹ T1, sinh ngày 14/11/2002. Hiện nay, con chung là Mỹ L và Mỹ T1 đã thành niên và có khả năng lao động, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

- *Về tài sản chung và nợ chung*: Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Bị đơn ông Phạm Văn H không có Văn bản ghi ý kiến gửi cho Tòa án.

Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án gồm:

- Giấy chứng nhận kết hôn (Bản sao chứng thực).

- Giấy khai sinh Phạm Mỹ L, Phạm Mỹ T1 (Bản sao).

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về quan hệ tranh chấp, xét thấy: Theo yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Kim T và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện quan hệ pháp luật đang tranh chấp là “*Ly hôn*” theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.2] Về thẩm quyền giải quyết, xét thấy: Bị đơn ông Phạm Văn H cư trú tại ấp T, xã T, tỉnh Đồng Tháp nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu vực 11 - Đồng Tháp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[1.3] Về sự có mặt của đương sự, xét thấy: Ông Phạm Văn H được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt tại phiên tòa. Do đó, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông H theo quy định tại khoản 2 Điều 227 và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[2] Về nội dung:

[2.1] *Về hôn nhân*: Bà Phạm Thị Kim T yêu cầu ly hôn với ông Phạm Văn H.

Xét thấy: Bà T và ông H kết hôn năm 1998, có đăng ký kết hôn tại UBND phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là UBND phường V, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 14/04/2000, là hôn nhân hợp pháp, được pháp luật công nhận.

Tuy nhiên trong quá trình chung sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu

thuần, do bất đồng quan điểm, không hòa hợp trong cuộc sống. Bà T và ông H ly thân khoảng 15 năm nay, trong khoảng thời gian sống ly thân vợ chồng có hàn gắn tình cảm với nhau nhưng không thành. Hơn nữa, bà T xác định giữa bà và ông H không còn tình cảm với nhau, không còn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Như vậy, có cơ sở xác định hôn nhân giữa bà T và ông H đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tổng đạt hợp lệ các văn bản tố tụng cho ông H. Tuy nhiên, ông H không có văn bản ghi ý kiến về hôn nhân gửi cho Tòa án. Cho nên, bà Phạm Thị Kim T yêu cầu ly hôn với ông Phạm Văn H là phù hợp theo quy định tại Điều 51, Điều 53 và Điều 56 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 nên được chấp nhận.

[2.2] *Về con chung*: Bà Thân xác Đ hai con chung tên Phạm Mỹ L, sinh ngày 13/10/1999 và Phạm Mỹ T1, sinh ngày 14/11/2002 đều đã thành niên và có khả năng lao động, không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[2.3] *Về tài sản chung và nợ chung*: Bà Thân xác Đ, không yêu cầu giải quyết; ông H không có văn bản yêu cầu giải quyết về tài sản chung và nợ chung nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét, giải quyết.

[3] *Về án phí*: Bà Phạm Thị Kim T phải chịu án phí sơ thẩm về hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 147, khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228, Điều 266, Điều 271 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Điều 51, Điều 53, Điều 56 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014;

Điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Kim T.

- *Về hôn nhân*: Bà Phạm Thị Kim T được ly hôn với ông Phạm Văn H.

- *Về án phí*: Bà Phạm Thị Kim T phải chịu án phí sơ thẩm hôn nhân và gia đình là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo Biên lai thu tạm ứng án phí lệ phí Tòa án, số: 0006562 ngày 18/7/2025 của Thi hành án dân

sự tỉnh Đồng Tháp. Như vậy, bà T đã nộp đủ tiền án phí sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nguyên đơn có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Dương sự;
- VKSND khu vực 11 - Đồng Tháp;
- THADS tỉnh Đồng Tháp;
- TAND tỉnh Đồng Tháp;
- UBND phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh (Số 26 ngày 14/4/2000);
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Võ Văn Hồng Biên